

Военному комиссару
городского округа Подольск
Мокляк Вадим Михайлович
Адрес: 142100, Московская область, г.о. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 35

Для сведения:
Военному комиссару Московской области
Астахов Алексей Алексеевич
Адрес: 117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 2

Уполномоченному по Правам Человека Московской области
Фаевская Ирина Клавдиевна
Адрес: 143082, Московская область, Одинцовский городской округ, д. Раздоры,
Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7

Губернатору Московской области
Андрей Юрьевич Воробьев
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1

Заявитель: Евдокимов Василий Максимович
Адрес: 142114, Московская область, г. Подольск,
ул. Народная, д. 24, кв. 11

ЗАПРОС
о доступе к личному делу призванного посредством ознакомления с ним

Я, Евдокимов Василий Максимович, 2001 года рождения, состою на воинском учете в Военном комиссариате района Подольск Московской области.

Статьей 10 ФЗ №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан» установлено, что государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, а также принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина.

Конституционный Суд в своём Постановлении от 22 июля 2020 г. N 38-П ссылаясь на позицию, неоднократно отраженную также в Определении от 26 мая 2011 года N 619-О-О, от 29 марта 2016 года N 551-О, от 30 января 2020 года N 16-О, Постановлении от 3 мая 1995 года N 4-П и др.. указывает:

«Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы (статья 33), защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (статья 45, часть 2), в том числе путем обжалования в суд решений и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц (статья 46, часть 2). Указанные права, по смыслу Конституции Российской Федерации, в частности ее статьи 21 (часть 1), которая, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 3 мая 1995 года N 4-П, требует рассматривать гражданина не как объект государственной деятельности, а как равноправного субъекта, могущего спорить с государством в лице любых его органов, предполагают не только право подать в соответствующий государственный орган или должностному лицу заявление, ходатайство или жалобу, но и право получить на это обращение адекватный ответ».

Отдельно отметим изложенные в Постановлении от 3 мая 1995 года N 4-П МОТИВЫ:

«В преамбуле Международного пакта о гражданских и политических правах закреплено, что признание достоинства, присущего всем членам человеческого сообщества, является основой свободы, справедливости и всех неотъемлемых прав личности. В соответствии со статьей 21 Конституции Российской Федерации государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах, чем утверждается приоритет личности и ее прав (статья 17, часть 2, и статья 18 Конституции Российской Федерации). Никто не может быть ограничен в защите своего достоинства, а также всех связанных с ним прав».

При этом ст. 24 Конституции, частью 2, гарантируется, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом; а ст. 29 Конституции не допускает в своей четвертой части ограничения права каждого свободно искать, получать информацию любым законным способом.

Напоминаю, что Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» содержит подробный перечень сведений, составляющих государственную тайну, и **данная информация в этот перечень не входит**. Я предлагаю вам принять меры и дать указания подчиненным и сотрудникам, чтобы данные требования были исполнены. В противном случае, я оставляю за собой право

- Обратиться в органы прокуратуры и следствия, поскольку отказ в предоставлении сведений, является нарушением конституционных прав гражданина, в т.ч. посягает на достоинство личности, ограничивает право на

судебную защиту в части обжалования неправомерных действий, посягающих на права и свободы человека и гражданина (при отсутствии запрета внесенного федеральным законодателем), ограничение права на получения материалов затрагивающих права и свободы не допускается правовым регулированием, образуя состав:

- сам по себе отказ - административного правонарушения, за совершение которого ст.5.39 КоАП предусматривается штраф от 5 до 10 тысяч рублей за деяние должностного лица, а также преступления (ст. 140 УК РФ)
- ответ не по существу - административного правонарушения, за совершение которого ст. 5.59 КоАП. предусматривается штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
- Обратиться в суд за защитой в порядке главы 22 КАС, обжаловав незаконные действия/бездействие. Полагаю, что помимо изложенных мотивов, суд примет во внимание следующее. Согласно п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2022 № 21:

«решения, затрагивающие права, свободы и законные интересы гражданина, являются законными, если они приняты на основании Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов. При этом судам следует иметь в виду, что законность оспариваемых решений нельзя рассматривать лишь как формальное соответствие требованиям правовых норм. Из принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, недопустимости злоупотребления правами следует, что органам публичной власти запрещается отказывать в предоставлении физическим лицам какого-либо права лишь с целью удовлетворения формальных требований, если соответствующее решение может быть принято без их соблюдения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом».

В рамках судебного разбирательства будут заявлены требования о взыскании морального вреда и расходов на оказание мне квалифицированной юридической помощи. Надеюсь, что вы сможете решить данную проблему в указанный мною (до 30.03.2025) срок. Все вопросы вы можете задать связавшись по указанным для уточнения контактам.

Предусматривается, что в соответствии п. 5 ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных имеет право на получение обрабатываемых персональных данных.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», сведения, указанные в ч. 7 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставляются субъекту персональных данных оператором в течение 10-ти рабочих дней с момента обращения либо получения оператором запроса субъекта персональных данных, данный срок может быть продлен, но не более чем на 5-ть рабочих дней в случае направления оператором в адрес субъекта персональных данных мотивированного уведомления с указанием причин продления срока предоставления запрашиваемой информации.

На основании вышеизложенного и п. 2 ст. 24 Конституции РФ, ст. 14 Федерального закона «О персональных данных», п. 2, ст. 25 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан РФ», п. 5 ч. 7 и ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и пренебреженно пункта 18.1 Положения о призыве на военную службу, утв. Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 №663 прошу обеспечить моему доверенному лицу доверенность № 50/358-н/50-2025-7-103 от 27.01.2025, удостоверена нотариусом Шестерневым Павлом

Михайловичем, г. Подольск возможность ознакомления с материалами личного дела призванного Евдокимов Василий Максимович. Ознакомление необходимо в целях понимания содержания медицинских документов личного дела призванного в преддверии прохождения призывных мероприятий для установления категории годности к военной службе, поскольку ранее в военный комиссариат направлялись медицинские документы с просьбой об их приобщении к личному делу призванного и присутствует необходимость проверки выполнения прошения сотрудниками военного комиссариата, т.к. категория годности к военной службе определяется врачами-специалистами на основании медицинских документов, которые они обнаружат в личном деле.

Руководствуясь вышеприведенным,

П Р О Ш У:

1. В 10-дневный срок предоставить моему доверенному лицу доверенность № 50/358-н/50-2025-7-103 от 27.01.2025, удостоверена нотариусом Шестерневым Павлом Михайловичем, г. Подольск возможность ознакомления с материалами личного дела призванного Евдокимов Василий Максимович;
2. Приобщить данное заявление к личному делу призванного, вместе с копией ответа на него.
3. В случае, если в соответствии с ч. 4 ст. 19 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, указать вид, наименование, номер и дату принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен – по каждому непредставленному для ознакомления и копирования документу и материалу, содержащемуся в личном деле призванного.
4. Дать ответ по этому обращению в порядке и сроки установленные законом.